

Bürgerbegehren laut Verwaltung unzulässig Es könnte voll werden in der nächsten Ratssitzung. Dann steht die Entscheidung zum Bürgerbegehren gegen die geplante F....

Bürgerbegehren laut Verwaltung unzulässig; Es könnte voll werden in der nächsten Ratssitzung. Dann steht die Entscheidung zum Bürgerbegehren gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft an. Die Stadt hat es geprüft und gibt eine eindeutige Empfehlung ab.

Rheinische Post

Samstag 13. April 2024

Rheinische Post Mönchengladbach-Land

Copyright 2024 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 22

Length: 1026 words

Byline: Bärbel Broer

Body

Bärbel Broer

Korschenbroich Die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens, mit dem drei Initiatoren die geplante Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge im Gewerbegebiet Am Püllenweg – postalische Adresse Fuggerstraße – verhindern wollen, ist Thema in der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 18. April, ab 18 Uhr. Wer sich die Unterlagen dazu online aufruft, weil er sich über den Beschlussvorschlag der Verwaltung zu dem eingereichten Bürgerbegehren vorab informieren will, sollte sich auf sprachlich schwere Kost einstellen. Denn die 31 Seiten, die dem Tagesordnungspunkt anhängen, sind voller Hinweise auf Urteile, Paragraphen und verwaltungsjuristische Begründungen. Damit belegt die Verwaltung ihren Vorschlag an die Politik, das Bürgerbegehren gegen die ZUE als unzulässig zu bewerten. Das sind die wesentlichen Argumente.

Falsche Fragestellung „Sind Sie dafür, dass die Stadt Korschenbroich die Errichtung einer Zentralen Unterkunftseinrichtung (ZUE) des Landes NRW zur Unterbringung von Flüchtlingen in Korschenbroich ablehnt?“ Diese Frage wollen die Vertretungsberechtigten des geplanten Bürgerbegehrens, Claudia Berger-Koch, Mika Hahn und Jürgen Sentis, den Einwohnern der Stadt Korschenbroich stellen. Doch diese Fragestellung sei zu unbestimmt, erklärt die Verwaltung. Sie zielt auf eine pauschale Beschlussfassung zur Ablehnung einer ZUE im gesamten Stadtgebiet ab. Doch das sei ein Widerspruch zur aktuellen Beschlusslage. Zur Erinnerung: Der Stadtrat hatte bereits am 25. Januar die Errichtung einer ZUE durch die Bezirksregierung im Gewerbegebiet mehrheitlich befürwortet.

Fehlender Bezug zum Ratsbeschluss Dass sich das eingereichte Bürgerbegehren zwar auf den Ratsbeschluss bezieht, werde in der Begründung deutlich, konstatiert die Verwaltung. Das genüge jedoch nicht. „Für einen

Bürgerbegehren laut Verwaltung unzulässig Es könnte voll werden in der nächsten Ratssitzung. Dann steht die Entscheidung zum Bürgerbegehren gegen die geplante F....

Unterzeichner des Bürgerbegehrens ist daher nicht klar ersichtlich, was die Intention der Vertretungsberechtigten ist“, heißt es in der Ratsvorlage und weiter: „Die Begründung entbindet zudem nicht von der Verpflichtung, die Frage selbst hinreichend bestimmt zu formulieren. ... Daher ist die Frage zu unkonkret formuliert.“

Begründungen teilweise unwahr Neben der unklaren Fragestellung nennt die Verwaltung weitere Gründe für die Unzulässigkeit des eingereichten Bürgerbegehrens. So würden in der Begründung der Initiatoren zum Teil falsche Behauptungen aufgestellt. Sie nennen beispielsweise darin die Summe von 7500 Euro, auf die sich die Ministerpräsidentenkonferenz im November 2023 verständigt hatte. Danach soll ab 2024 pro Asylersantragssteller eine jährliche Pauschale in Höhe von 7500 Euro an die Länder und Kommunen gezahlt werden. Diese Summe habe die Stadt Korschenbroich in ihrer bisherigen Kostenschätzung nicht angesetzt, sondern stattdessen eine Pauschale von 2000 Euro, so die Antragsteller. Dem entgegnet die Verwaltung, dass sich die Ministerpräsidentenkonferenz zwar auf den Betrag von 7500 Euro geeinigt habe. Doch die Modalitäten der Auszahlung seien weiterhin nicht geklärt, so die Stadt und schreibt weiter: „Zum einen steht nicht fest, welche Institutionen (Land oder Kommunen) das Geld erhalten und in welcher Höhe. Zudem gilt die Auszahlung ausweislich nur für Asylersantragsteller.“ Daher sei sie längst nicht auf alle Asylbewerber pauschal anwendbar.

Kontrollverlust sei Wertung Die Antragsteller des Bürgerbegehrens listen verschiedene Begründungen auf. Unter anderem schreiben sie: „Der Kontrollverlust der Stadt Korschenbroich über eine solche Einrichtung gegenüber den Bürgern wäre unverantwortlich.“ Die Verwaltung zitiert dazu einen juristischen Kommentar, wonach die Begründung eines Bürgerbegehrens auch werbende Elemente enthalten dürfe. „Dieser Satz geht über das Maß der zulässigen Werbung hinaus“, urteilt die Stadt aber. „Kontrollverlust“ nennen es die Antragsteller auch, wenn die Stadt mit einer ZUE die Gesamtverantwortung auf das Land NRW übertrage. Diesem Argument entgegnet die Verwaltung: „Es ist korrekt, dass die Unterbringung durch das Land betrieben wird und die Stadt bei Anregungen nur noch vermittelnd tätig wird. Die Ausführungen der Vertretungsberechtigten stellen eine Wertung dar, die einer Tatsachenüberprüfung nicht zugänglich ist.“

Kein zulässiger Gegenstand Als weiteres Argument für die Unzulässigkeit des eingereichten Bürgerbegehrens nennt die Verwaltung den Ausschlusskatalog des Paragraphen 26 Absatz 5 der Gemeindeordnung NRW. Das Bürgerbegehren beziehe sich auf bauplanerische Abwägungsentscheidungen, so die Stadt. „Eine Verhinderung der Errichtung der ZUE ist nur durch eine entsprechende Änderung der Bauleitpläne rechtlich möglich“, schreibt sie weiter. Damit falle das Bürgerbegehren unter den Ausschlusskatalog und sei daher unzulässig. Diese Einschätzung habe der Städte- und Gemeindebund NRW bestätigt. Dessen Stellungnahme ist den zahlreichen Dokumenten online beigefügt.

Reaktion der Initiatoren Einer der drei Vertretungsberechtigten des geplanten Bürgerbegehrens, Mika Hahn, äußerte sich auf Anfrage unserer Redaktion am Freitagnachmittag schriftlich. „Die Gründe, mit denen die Verwaltung der Stadt Korschenbroich und der Bürgermeister formale und inhaltliche Mängel des Bürgerbegehrens geltend machen, überzeugen uns und die von uns konsultierten Verwaltungsrechtler nicht“, heißt es darin. Weiter schreibt er: „Unabhängig davon werden wir die Begründung des Begehrens mit Blick auf die behaupteten Mängel nochmals überarbeiten und in einer überarbeiteten Fassung vor der kommenden Ratssitzung einreichen.“ Zudem weist Hahn darauf hin, dass die Verwaltung gemäß Paragraph 26 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW verpflichtet sei, ihren Bürgern bei der Einleitung eines Bürgerbegehrens behilflich zu sein. „Diese Hilfe werden wir nun zur Formulierung eines rechtmäßigen Bürgerbegehrens in Anspruch nehmen und dafür einen entsprechenden Termin bei der Stadt Korschenbroich anfragen“, kündigt Mika Hahn an.

5274769031_adeb08e22d.IRPRODGERA_IONAS2.jpg Bärbel Broer Auf diesem Areal im Gewerbegebiet Püllenweg könnte eine Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge entstehen. Ein Bürgerbegehren dagegen wollen Initiatoren auf den Weg bringen. Foto: Bärbel Broer

[Link to PDF](#)

Classification

Bürgerbegehren laut Verwaltung unzulässig Es könnte voll werden in der nächsten Ratssitzung. Dann steht die Entscheidung zum Bürgerbegehren gegen die geplante F....

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); STÄDTE (78%); KOMMUNALVERWALTUNGEN (76%)

Load-Date: April 13, 2024

End of Document